

Hinweis / Notice

Akte: insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

01_terminvorschlag_ruecknahme_m.eml

eml/01_terminvorschlag_ruecknahme_m.eml

Von	y.barsch@wvb-grundbesitz.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Mon, 01 Jun 2026 09:10:00 +0200
Betreff	Terminvorschlag Ruecknahme Mietflaeche

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

wir schlagen den 11.06.2026, 10:00 Uhr, fuer die Ruecknahme der Mietflaeche Kantstrasse 88-90 vor.
Bitte bringen Sie alle Schluessel und Transponder mit.

Mit freundlichen Gruessen

Yvonne Barsch

02_beauftragung_wertminderungsg.eml

eml/02_beauftragung_wertminderungsg.eml

Von	s.threin@insolvenz-threin.de
An	d.rausch@sv-rausch-berlin.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 14:05:00 +0200
Betreff	Beauftragung Wertminderungsgutachten

Sehr geehrter Herr Rausch,

hiermit beauftrage ich Sie mit der Erstellung eines Gutachtens zur Wertminderung der Mietflaeche Kantstrasse 88-90 nach Rueckgabe. Das Rueckgabeprotokoll vom 11.06.2026 liegt bei.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Sabine Threin

03_nachfrage_stand_kautionsausk.eml

eml/03_nachfrage_stand_kautionsausk.eml

Von	v.ehmke@kanzlei-ehmke.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Thu, 16 Jul 2026 11:30:00 +0200
Betreff	Nachfrage Stand Kautionsauskehr

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

namens der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG frage ich nach dem Stand der Pruefung unseres Antrags auf Kautionsauskehr vom 10.07.2026. Wir bitten um Ruecksprache bis 25.07.2026.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Volker Ehmke

04_rueckforderung_deposit_cowor.eml

eml/04_rueckforderung_deposit_cowor.eml

Von	info@coworkzone-ev.de
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Fri, 12 Jun 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Rueckforderung Deposit Coworkzone e.V.

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

wir hatten bei der Flexhof Berlin GmbH ein Deposit von 3.200 EUR hinterlegt und moechten dieses zur Insolvenztabelle anmelden. Anbei unser Untermietvertrag als Nachweis.

Mit freundlichen Gruessen

Coworkzone e.V.

05_mitteilung_pruefungsergebnis.eml

eml/05_mitteilung_pruefungsergebnis.eml

Von	s.threin@insolvenz-threin.de
An	poststelle@amtsgericht-charlottenburg.berlin.de
Datum	Tue, 21 Jul 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Mitteilung Pruefungsergebnis vor Termin

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die vorlaeufige Tabelle mit Pruefungsergebnissen zum Termin am 28.08.2026. Zwei Forderungen bleiben bestritten (IT-Systemhaus Bergmann, Unterkunde Freelance Base UG).

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Sabine Threin

06_widerspruch_deposit_freelanc.eml

eml/06_widerspruch_deposit_freelanc.eml

Von	Freelance Base UG <post@freelance-base-berlin.de>
An	s.threin@insolvenz-threin.de
Datum	Mon, 27 Jul 2026 14:22:31 +0200
Betreff	Unser Deposit 2.600 EUR - bestritten? Zahlungsnachweis anbei

Sehr geehrte Frau Dr. Threin,

von Ihrer Mitarbeiterin haben wir am Telefon erfahren, dass unsere Anmeldung über 2.600 EUR (Deposit aus dem Untermietvertrag mit der Flexhof Berlin GmbH) für den Termin am 28.08.2026 als bestritten geführt wird, angeblich weil der Zahlungsnachweis fehlt. Das können wir nicht nachvollziehen und holen den Nachweis hiermit nach.

Das Deposit wurde am 02.05.2024 per Überweisung von unserem Geschäftskonto bei der GLS Bank gezahlt, Verwendungszweck "Deposit Freelance Base UG Vertrag 01.05.2024 Kantstraße". Den Kontoauszug mit der Buchung fügen wir als PDF bei, ebenso den Untermietvertrag vom 24.04.2024, dort Ziffer 4 zum Deposit. Eine Verrechnung mit offenen Nutzungsentgelten kann es nicht geben, unsere Monatsbeiträge sind bis einschließlich Mai 2026 vollständig gezahlt, auch das ergibt sich aus den Auszügen.

Zum Auszug: Wir haben unsere zwei Räume am 29.05.2026 geräumt, die vier Transponder und den Briefkastenschlüssel am 02.06.2026 gegen Quittung im Empfang der Kantstraße 88-90 abgegeben. Beanstandungen am Zustand der Räume wurden uns gegenüber nie geäußert; beim Auszug war Herr Nowicki vom Standortteam dabei.

Bitte teilen Sie uns mit, ob mit diesen Unterlagen das Bestreiten fallengelassen wird oder was Ihnen noch fehlt. Falls es bei dem Bestreiten bleibt, bitten wir um eine kurze schriftliche Begründung, damit wir entscheiden können, wie wir weiter vorgehen. Für uns als kleine Gesellschaft sind 2.600 EUR kein Betrag, den wir einfach abschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Deniz Karahan, Geschäftsführer
Freelance Base UG (haftungsbeschränkt)
Krumme Straße 12, 10585 Berlin
Telefon 030 34 78 55 90

Anlagen: Kontoauszug Mai 2024 (PDF), Untermietvertrag vom 24.04.2024 (PDF), Quittung
Transponderrückgabe 02.06.2026 (Scan)

insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin.eml

eml/2026-07-06_/insolvenzrecht-forderungspruefung-mietkaution-berlin.eml

Von	sachbearbeitung.verwalter@privatpost.de
An	kanzlei-lindenhof@privatpost.de
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Prüfungstermin Flexhof Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die aktuelle Forderungstabelle. Bitte achten Sie besonders auf die Kautionspositionen, weil der Vermieter in der Anmeldung nicht zwischen Insolvenz- und Masseforderungen trennt.

Mit freundlichen Grüßen

N. Behrens

20_tabellenauszug_vollstaendig.csv

Lfd_Nr	Glaebiger	Angemeldeter_Betrag_EUR	Grund	Status_Pruefungstermin
1	Finanzamt Berlin Charlottenburg	18420.50	Umsatzsteuer 2025	festgestellt
2	Berliner Sparkasse	142000.00	Kontokorrentkredit	festgestellt
3	Deutsche Rentenversicherung Bund	9840.30	Sozialversicherungsbeitraege	festgestellt
4	Reinigungsservice Nord GmbH	4120.00	Dienstleistungsrechnungen	festgestellt
5	IT-Systemhaus Bergmann	6780.00	Wartungsvertrag	bestritten
6	Unterkunde Coworkzone e.V.	3200.00	Deposit-Rueckforderung	festgestellt
7	Unterkunde Studio Nordlicht GbR	4800.00	Deposit-Rueckforderung	festgestellt
8	Unterkunde Freelance Base UG	2600.00	Deposit-Rueckforderung	bestritten
9	Getraenke Schmidt KG	1140.00	Lieferantenrechnung	festgestellt
10	Facility Management Rausch	3980.00	Wartungsvertrag	festgestellt
11	Personal - 6 ehemalige Beschaeftigte	28400.00	Lohnrueckstaende	festgestellt
12	Versicherung Nordstern AG	2140.00	Betriebshaftpflicht Restpraemie	festgestellt
13	Buerobedarf Klaas GmbH	890.00	Lieferantenrechnung	festgestellt
14	WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG	63540.00	Kaution/Nutzungsent-schaedigung/Instandsetzung	teilweise bestritten (14200 EUR)

kontobewegungen_flexhof_maerz_juni_2026.csv

csv/kontobewegungen_flexhof_maerz_juni_2026.csv

Datum	Buchungstext	Betrag_EUR	Saldo_EUR
2026-03-31	Miete WVB Grundbesitz	-21600.00	18400.00
2026-04-15	Einzahlung Unterkunden	32400.00	50800.00
2026-04-30	Miete WVB Grundbesitz	-21600.00	29200.00
2026-05-15	Einzahlung Unterkunden	28900.00	58100.00
2026-05-31	Kontokorrentverrechnung Berliner Sparkasse	-8900.00	49200.00
2026-06-02	Insolvenzantragstellung	0.00	49200.00

unterkunden_deposit_uebersicht.csv

csv/unterkunden_deposit_uebersicht.csv

Unterkunde	Deposit_EUR	Vertragsbeginn	Vertragsende	Status
Coworkzone e.V.	3200.00	2023-02-01	2026-06-02	angemeldet
Studio Nordlicht GbR	4800.00	2022-11-01	2026-06-02	angemeldet
Freelance Base UG	2600.00	2024-05-01	2026-06-02	bestritten

forderungstabelle_pruefungstermin_2026.csv

Gläubiger	Betrag	Kategorie	Vorläufige Behandlung	Beleg
Vermieter Spreebogen GmbH	312000	Miete und Schaden	teilweise bestreiten	Mietkonto
Unterkunde Atelier 7	8400	Deposit	Rechtsgrund prüfen	Vertrag
Hausbank Mitte	486000	Kontokorrent	Sicherheiten prüfen	Saldo

Tabellenblatt: Daten

Gegenstand	Anzahl	Eigentum behauptet von	Bemerkung
Schreibtische Eiche	82	Schuldnerin	Inventaretiketten
Stühle schwarz	39 fehlen	Vermieter	Streit über Übergabe
Zutrittsleser	12	Leasinggeber	ausgebaut

Tabellenblatt: Pruefung

Flexhof Berlin GmbH - Forderungspruefung Kalkulation			
Glaebiger	Betrag_EUR	Status	Bemerkung
WVB Grundbesitz Charlottenburg	63540.00	teilweise bestritten	14200 EUR Instandsetzung strittig
Berliner Sparkasse	142000.00	festgestellt	Kontokorrentkredit
Unterkunde Coworkzone e.V.	3200.00	festgestellt	Deposit
Unterkunde Freelance Base UG	2600.00	bestritten	kein Untermietvertrag vorgelegt

rueckgabeprotokoll_foto1_bodenbelag_eg.jpg

jpg/rueckgabeprotokoll_foto1_bodenbelag_eg.jpg

Flexhof Berlin - Rueckgabe 11.06.2026

Foto 1: Bodenbelag Empfangsbereich EG

Zustand: starke Abnutzung, punktuelle Flecken

Aufgenommen von: Dipl.-Ing. D. Rausch

Vergleich siehe Musterprotokoll Nachbarobjekt

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: rueckgabeprotokoll_foto1_bodenbelag_eg.jpg

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-7594

Forderungsanmeldung Vermieter

Der Vermieter meldet Rückstände aus April bis Juni, Nutzungsentschädigung nach Verfahrenseröffnung und Schadenspositionen aus Rückbau an. Er beansprucht zusätzlich Zugriff auf die Mietkaution.

Die Anmeldung vermischt Insolvenzforderung und mögliche Masseforderung.

Aufgliederung der Anmeldung

Gläubigerin und Forderungen

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, Kantstraße 88–90, 10627 Berlin, meldet zur Tabelle unter dem gerichtlichen Aktenzeichen 36g IN 892/26 insgesamt 63540,00 EUR an. Unterzeichnet ist die Anmeldung von Rechtsanwältin Dr. Karen Lindenhof am 18. Juni 2026.

Teilpositionen sind 6140,00 EUR Betriebskostennachzahlung 2024, 21600,00 EUR Nutzungsentschädigung Mai 2026, 21600,00 EUR Nutzungsentschädigung Juni 2026 und 14200,00 EUR behauptete Rückbau- und Instandsetzungskosten. Fälligkeit, Zeitraum, Verfahrensbezug und Sicherung werden für jede Position getrennt angegeben.

Anlagen und Sicherung

Beigefügt werden Mietvertrag vom 14. März 2022, Nachträge 1 bis 3, Mietkonto, Betriebskostenabrechnung, Rückgabeprotokoll und Kostenangebot. Als Sicherheit wird das verpfändete Kautionskonto 1044-887321 mit gemeldetem Guthaben von 64400,00 EUR bezeichnet; Auskehr und Verrechnung sind noch nicht als abgeschlossen dargestellt.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-7854

Mietvertrag Kautionsklausel

Die Kaution beträgt 64.400 EUR und sollte auf einem separaten Konto angelegt werden. Die Klausel erlaubt Verrechnung mit fälligen Ansprüchen, spricht aber nicht sauber zwischen laufendem Mietverhältnis und Insolvenzverfahren.

Die Rückbaupflichten sind in einer Anlage geregelt, die bisher nur als Scan vorliegt.

Beglaubigter Vertragsauszug

Vertragsdaten

Vermieterin ist die WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, Mieterin die Flexhof Berlin GmbH. Mietobjekt sind 890 Quadratmeter im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss der Kantstraße 88–90 in Berlin sowie vierzehn Tiefgaragenstellplätze. Mietbeginn ist der 1. Mai 2022; die Nettokaltmiete beträgt 18400,00 EUR.

Paragraf 12 des am 14. März 2022 unterzeichneten Vertrags verlangt drei Nettokaltmieten, mithin 55200,00 EUR, auf einem offen bezeichneten Kautionskonto. Nachtrag 3 vom 22. November 2024 erhöht die Sicherheit wegen der zusätzlichen Büroboxen um 9200,00 EUR auf 64400,00 EUR.

Klauselwortlaut und Unterschriften

Die Vermieterin darf sich wegen fälliger und unbestrittener Forderungen aus dem Mietverhältnis aus der Sicherheit befriedigen; die Mieterin hat eine berechnete Inanspruchnahme binnen zehn Bankarbeitstagen aufzufüllen. Eine Kontoverrechnung mit sonstigen Geschäftskonten ist im Vertrag nicht vorgesehen.

Unterzeichnet in Berlin am 14. März 2022 für die Vermieterin durch Geschäftsführer Rolf Wegener und für die Mieterin durch Geschäftsführerin Mila Hartung. Der Auszug wurde am 17. Juni 2026 von Notarfachangestellter Marie Seldin aus der Vertragsurkunde kopiert.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-2278

Bankverrechnung Kontokorrent

Die Bank verrechnet Gutschriften aus Unterkundenverträgen mit Sollsaldo. Der Verwalter prüft, ob die Verrechnung insolvenzrechtlich angreifbar oder durch Sicherheiten gedeckt ist.

Der Kontoauszug zeigt Sammelbuchungen ohne Kundenreferenz.

Buchungs- und Kontenfolge

Bankmitteilung

Berliner Sparkasse, Gewerbekundenbetreuung Charlottenburg, bestätigt für das Geschäftskonto 1044-882011 einen Sollsaldo von 38900,00 EUR zum 31. Mai 2026. Zwischen 27. und 31. Mai gingen Unterkundenzahlungen von insgesamt 12840,00 EUR ein und wurden automatisiert mit dem Sollsaldo verrechnet.

Das Kautionskonto 1044-887321 weist 64400,00 EUR aus. Eine interne Kontokennzeichnung war zwischen 20. Dezember 2022 und 15. Januar 2025 fehlerhaft; die Bank legt Buchungsjournal, Korrekturbuchung und Sicherheitenanzeige bei. Eine Auskehr an die Vermieterin ist bis zur Prüfung gesperrt.

Ansprechpartner

Bearbeitung: Svenja Kroll, Firmenkundenservice, Durchwahl 030 869 74821. Gespräch mit der Insolvenzverwalterin am 2. Juni 2026 von 15:05 bis 15:28 Uhr; Gesprächsnotiz und Kontoauszüge sind als Anlagen B1 bis B4 bezeichnet.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-2041

Unterkunde Deposit Rückforderung

Ein Unterkunde verlangt Rückzahlung von 8.400 EUR Deposit. Er behauptet, die Zahlung sei treuhänderisch gehalten worden.

Im Vertrag steht lediglich Sicherheitsleistung; ein Treuhandkonto ist nicht genannt.

Vertrags- und Zahlungsbezug

Unterkundin

Deposit Coworking Spreebogen UG, Alt-Moabit 82, 10555 Berlin, verlangt 8400,00 EUR zurück. Grundlage ist der Nutzungsvertrag FLEX-2025-119 vom 3. September 2025 für sechs Arbeitsplätze und einen Besprechungsraum im ersten Obergeschoss.

Die Zahlung erfolgte am 5. September 2025 auf das allgemeine Geschäftskonto der Flexhof Berlin GmbH mit Verwendungszweck „Sicherheit FLEX-2025-119“. Der Vertrag verwendet den Begriff Sicherheitsleistung, nennt aber weder Treuhandkonto noch konkrete Bankverbindung. Kontoauszug, Vertrag und Kündigungsbestätigung sind beigelegt.

Korrespondenz

Geschäftsführerin Maren Ullrich meldete die Forderung am 25. Juni 2026 per E-Mail bei der Verwalterin an und bat um Bestätigung bis 4. Juli. Sie weist darauf hin, dass zwei Monatsentgelte für April und Mai offen seien; die Flexhof-Buchhaltung führt demgegenüber eine Gutschrift wegen Ausfall der Klimaanlage.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-8700

Vorbereitung Prüfungstermin

Die Tabelle trennt bestrittene Forderungen, vorläufig feststellbare Insolvenzforderungen und Punkte, die als Masseverbindlichkeit gesondert zu behandeln sind.

Die Anlagenlogik muss so vorbereitet werden, dass Widersprüche im Termin nachvollziehbar begründet werden können.

Arbeitsblatt zum Prüfungstermin

Termin und Beteiligte

Prüfungstermin ist am 20. Juli 2026 um 09:30 Uhr in Saal 218 des Amtsgerichts Charlottenburg. Für die Verwalterin nehmen Dr. Sabine Threin und Sachbearbeiter Jonas Pohl teil. Die Vermieterin hat Rechtsanwältin Dr. Karen Lindenhof angekündigt; die Berliner Sparkasse übersendet nur schriftliche Auskunft.

Für jede Forderungsnummer werden Anmeldung, Beleg, Rang, Sicherung, bestrittene Teilposition und Erklärung im Termin auf einem eigenen Blatt geführt. Die Nummern 3, 4 und 7 erhalten wegen Zeitraum, Kaution und Unterkundensicherheit gesonderte Anlagenmappen.

Vorbereitung

Bis 10. Juli sind Mietkonto, Rückgabeprotokoll und Handwerkerangebote abzugleichen; bis 13. Juli Bankbuchungen und Kautionsverpfändung; bis 16. Juli die Verwalterentscheidung mit Zweitkontrolle. Abweichende Beträge werden nicht in einer Sammelposition verrechnet.

Lindenhof und Partner mbB | Aktenzeichen intern 2026-INS-5682

Rückgabeprotokoll Fläche

Die Fläche wurde mit 214 Möbelstücken, 39 fehlenden Stühlen, zwei beschädigten Glastüren und ausgebauter Zutrittskontrolle zurückgegeben.

Ob die Möbel der Schuldnerin, dem Vermieter oder Leasinggebern gehören, ist nach dem Protokoll offen.

Ortstermin und Schlüsselbestand

Teilnehmer

Ortstermin am 11. Juni 2026 von 08:35 bis 11:12 Uhr, Kantstraße 88–90. Anwesend: Hausverwalterin Gesa Kluge, Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin, Hausmeister Milan Radic und Bausachverständiger Ing. Robert Rausch. Wetter trocken, Räume beleuchtet, Stromversorgung vorhanden.

Übergeben wurden 18 Hauptschlüssel, 42 Transponder und 14 Tiefgaragenkarten. Zwei Transponder fehlen; Nummern 17 und 31 sind im Zutrittsprotokoll zuletzt am 9. Juni benutzt worden. Zählerstände: Strom 184922 kWh, Wärme 77114 kWh, Wasser 2841 Kubikmeter.

Feststellungen

Im ersten Obergeschoss stehen zwölf nachträglich errichtete Büroboxen. In Raum 1.17 sind vier Bohrlöcher und eine beschädigte Sockelleiste dokumentiert; im Flur löst sich Bodenbelag auf 2,4 Quadratmetern. Ursache, gewöhnliche Abnutzung und Rückbaupflicht bleiben im Protokoll ausdrücklich offen.

Fotoaufnahmen 001 bis 036 wurden auf dem Diensttelefon der Verwalterin erstellt und am selben Tag in den Ordner RÜCK-2026-0611 exportiert. Jede Partei erhielt eine unterzeichnete Ausfertigung; Hausverwalterin Kluge vermerkte einen Vorbehalt zu verdeckten Mängeln.

Gewerbemietvertrag - Vollversion

Zwischen der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG (Vermieterin) und der Flexhof Berlin GmbH (Mieterin) wird folgender Mietvertrag geschlossen (Auszug Vollversion, urspruenglich unterzeichnet am 14.03.2022):

Mietobjekt

Gewerbeflaechen im Erdgeschoss und 1. OG, Kantstrasse 88-90, 10627 Berlin, Nutzflaeche 890 qm, nebst 14 Tiefgaragenstellplaetzen.

Mietzeit und Miete

Mietbeginn: 01.05.2022, Festlaufzeit 7 Jahre bis 30.04.2029 mit zweimaliger Verlaengerungsoption von je 3 Jahren. Nettokaltmiete: 18.400 EUR monatlich, Betriebskostenvorauszahlung: 3.200 EUR monatlich.

Kaution

Die Mieterin hat eine Kaution in Hoehe von drei Nettokaltmieten (55.200 EUR) zu leisten, zu hinterlegen auf einem insolvenzfesten, offen ausgewiesenen Kautionskonto gemaess § 551 Abs. 3 BGB analog fuer Gewerberaum in Verbindung mit der vertraglichen Kautionsabrede in § 12.

Untervermietung

Eine Untervermietung an Dritte (Coworking-Nutzer) ist mit Zustimmung der Vermieterin gestattet; die Zustimmung gilt als generell erteilt fuer Vertragslaufzeiten der Unterkunden von maximal 24 Monaten.

Kuendigung

Ordentliche Kuendigung waehrend der Festlaufzeit ist ausgeschlossen. Bei Insolvenz der Mieterin gilt § 109 InsO.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, unterzeichnet 14.03.2022

Nachtraege zum Mietvertrag

Nachtrag 1 - Untervermietungserlaubnis erweitert (15.09.2023)

Die Vermieterin erweitert die generelle Untervermietungserlaubnis auf Vertragslaufzeiten der Unterkunden von bis zu 36 Monaten, gegen eine einmalige Zustimmungsgebuehr von 2.500 EUR.

Nachtrag 2 - Umbau 1. Obergeschoss (10.01.2024)

Die Mieterin wird ermächtigt, im 1. Obergeschoss Trennwände fuer 12 zusätzliche Büro-Boxen zu errichten. Rückbauverpflichtung bei Vertragsende: ja, auf Kosten der Mieterin. Die Vermieterin gewährt einen Baukostenzuschuss von 18.000 EUR, verrechnet mit drei Monatsmieten.

Nachtrag 3 - Erhöhung Kautiön (22.11.2024)

Aufgrund der erweiterten Nutzfläche durch den Umbau wird die Kautiön um 9.200 EUR auf insgesamt 64.400 EUR erhöht, zahlbar bis 31.12.2024.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG

Verpfaendungsvertrag Kautionskonto

Zwischen der Flexhof Berlin GmbH und der Berliner Sparkasse wird folgender Verpfaendungsvertrag zugunsten der WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG geschlossen:

Die Flexhof Berlin GmbH unterhaelt bei der Berliner Sparkasse ein Kautionssparkonto Nr. 1044-887321 mit einem Guthaben von zuletzt 64.400 EUR.

Das Guthaben wird zur Sicherung aller Anspruche der Vermieterin aus dem Mietverhaeltnis Kantstrasse 88-90 verpfaendet. Die Bank bestaetigt, dass ueber das Konto nur mit Zustimmung beider Parteien verfuegt werden darf.

Hinweis der Bank vom 30.06.2026: Aufgrund eines internen Buchungsfehlers wurde das Kautionsguthaben zeitweise nicht getrennt von den sonstigen Geschaeftskonten der Flexhof Berlin GmbH gefuehrt; eine Bereinigung erfolgte am 15.01.2025.

Berliner Sparkasse, Gewerbekundenbetreuung, 20.12.2022

Rückgabeprotokoll Mietflaeche - ausfuehrlich

Rueckgabetermin: 11.06.2026, 10:00 Uhr. Teilnehmer: Hausverwalterin Frau Yvonne Barsch (WVB Grundbesitz), Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin, technischer Sachverstaendiger Herr Dietmar Rausch.

Zustand Erdgeschoss

Bodenbelag (Teppichfliesen) in Bereich Empfang: starke Abnutzung, punktuelle Flecken (Foto 1-3). Trennwandsystem: 4 von 18 Modulen mit Kratzern (Foto 4).

Zustand 1. Obergeschoss (Umbau-Bereich)

12 Buero-Boxen aus Nachtrag 2 nicht zurueckgebaut (vertraglich vereinbarte Rueckbaupflicht, Foto 5-8). Deckenleuchten: 6 Stueck defekt oder fehlend (Foto 9).

Tiefgarage

13 von 14 Stellplaetzen ordnungsgemaess, 1 Stellplatz mit Oelfleck (Foto 10).

Schluesseluebergabe

42 Schluessel und 8 Transponder zurueckgegeben, 3 Transponder als verloren gemeldet.

Fotoanhaenge (Foto 1 bis Foto 10) liegen als Anlage jpg/ bei.

Protokollfuehrung: Hausverwaltung WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG

12_reparaturkosten_angebot_handwerker.docx

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Kostenvoranschlag Reparaturarbeiten - Elektrotechnik Bruns GmbH

Angebot Nr. EB-2026-4471 vom 20.06.2026 fuer die WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG.

Leistungsumfang: Austausch von 6 defekten Deckenleuchten LED-Panel 60x60, inkl. Montage und Entsorgung Altleuchten, 1. Obergeschoss Kantstrasse 88-90.

Materialkosten: 840,00 EUR. Arbeitszeit: 6 Stunden a 68,00 EUR = 408,00 EUR. Anfahrt und Entsorgung: 120,00 EUR.

Nettosumme: 1.368,00 EUR zzgl. 19 % USt 259,92 EUR. Gesamtsumme: 1.627,92 EUR.

Angebot gueltig bis 20.07.2026.

Elektrotechnik Bruns GmbH, Berlin-Wedding

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Kostenvoranschläge Malerarbeiten und Bodenbelag

Angebot Malerbetrieb Kowalski (23.06.2026)

Ausbesserung und Neuanstrich Wandflächen Erdgeschoss nach Entfernung Trennwandsystem:
620 qm, 8,50 EUR/qm netto = 5.270,00 EUR netto.

Angebot Bodenwerk Nordberg (24.06.2026)

Austausch Teppichfliesen Empfangsbereich, 140 qm, inkl. Unterbodenvorbereitung: 42,00
EUR/qm netto = 5.880,00 EUR netto. Ruckbau 12 Büro-Boxen 1. OG (Trockenbauwände,
Elektroinstallation zurückbauen): Pauschalangebot 8.400,00 EUR netto.

Gesamtsumme beider Angebote netto: 19.550,00 EUR, brutto 23.264,50 EUR.

Malerbetrieb Kowalski / Bodenwerk Nordberg GmbH, Berlin

Sachverständigengutachten zur Wertminderung der Mietsache

Gutachter: Dipl.-Ing. Dietmar Rausch, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, Berlin.

Auftrag: Feststellung des über die normale Abnutzung hinausgehenden Instandsetzungsbedarfs der Mietfläche Kantstrasse 88-90 nach Beendigung des Mietverhältnisses mit der Flexhof Berlin GmbH.

Feststellungen

Der nicht zurückgebaute Umbau des 1. Obergeschosses (12 Büro-Boxen) stellt eine über die vertragsgemäße Nutzung hinausgehende bauliche Veränderung dar, deren Rückbau vertraglich geschuldet ist (Nachtrag 2). Rückbaukosten laut vorliegenden Angeboten: 8.400 EUR netto.

Die Abnutzung von Bodenbelag und Trennwandsystem im Erdgeschoss bewegt sich teils im Rahmen üblicher Abnutzung bei sieben Jahren Mietdauer, teils darüber hinaus (punktueller Flecken, 4 beschädigte Trennwandmodule).

Ergebnis

Der Sachverständige schätzt den über die normale Abnutzung hinausgehenden Instandsetzungsbedarf auf insgesamt 14.200 EUR netto (Rückbau, Trennwandreparatur, Deckenleuchten, Ölfleck-Beseitigung Tiefgarage).

Dipl.-Ing. Dietmar Rausch, Berlin, 05.07.2026

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Betriebskostenabrechnung 2024

Abrechnungszeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2024.

Vorauszahlungen geleistet: 38.400,00 EUR (12 x 3.200,00 EUR).

Tatsächliche Betriebskosten: Heizung/Warmwasser 11.240,00 EUR, Wasser/Abwasser 6.180,00 EUR, Versicherung 4.920,00 EUR, Hausmeister/Reinigung 14.760,00 EUR, Grundsteuer 5.340,00 EUR, Sonstiges 2.100,00 EUR. Summe: 44.540,00 EUR.

Nachzahlung zulasten der Flexhof Berlin GmbH: 6.140,00 EUR, fällig zum 30.09.2025. Die Nachzahlung wurde bis zur Insolvenzeroöffnung nicht beglichen und ist Gegenstand der Forderungsanmeldung.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, Abrechnungsstelle, 15.08.2025

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Antrag auf Kautionsauskehr mit Bankverrechnung

Die WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG beantragt bei der Berliner Sparkasse die Auskehr des verpfändeten Kautionsguthabens (Konto 1044-887321, Stand 64.400 EUR) zur teilweisen Befriedigung ihrer Forderungen aus Nutzungsentschaedigung, Betriebskostennachzahlung und Instandsetzung.

Berechnung: Betriebskostennachzahlung 6.140,00 EUR, Instandsetzungsbedarf laut Gutachten 14.200,00 EUR, offene Nutzungsentschaedigung Mai/Juni 2026 (2 x 21.600,00 EUR) 43.200,00 EUR. Gesamtforderung: 63.540,00 EUR.

Beantragte Verrechnung mit Kautionsguthaben 64.400,00 EUR, verbleibender Ueberschuss zugunsten der Masse: 860,00 EUR.

Die Insolvenzverwalterin wird um Zustimmung zur Verrechnung binnen zwei Wochen gebeten.

WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, RA Dr. Volker Ehmke, 10.07.2026

Aktenvermerk - Anfechtungsprüfung Kautionserhöhung

Verfasserin: Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin.

Zu prüfen ist, ob die Erhöhung der Kaution um 9.200 EUR gemäss Nachtrag 3 vom 22.11.2024 der Anfechtung nach §§ 129 ff. InsO unterliegt.

Die Zahlung erfolgte am 28.12.2024. Der Insolvenzantrag wurde am 02.06.2026 gestellt. Der Zeitraum von mehr als 18 Monaten zwischen Zahlung und Antragstellung liegt ausserhalb der 3-Monats-Frist des § 130 InsO.

Zu prüfen bleibt eine Anfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO (Vorsatzanfechtung, 10-Jahres-Frist), wofür bislang keine tragfähigen Anhaltspunkte für einen Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin vorliegen. Der Vermerk ist als reine Prüfungsnotiz zu verstehen; eine abschliessende Bewertung steht noch aus.

Interner Aktenvermerk, 12.07.2026

Flexhof Berlin GmbH i.l. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Prüfungsschreiben der Insolvenzverwalterin an die Vermieterin

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Forderungsprüfung zur angemeldeten Forderung Nr. 14 (WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, 63.540,00 EUR) widerspreche ich der Forderung gemäss § 178 InsO in Höhe eines Teilbetrags von 14.200,00 EUR (Instandsetzungsbedarf laut Sachverständigengutachten), da die zugrunde liegende Rückbauverpflichtung aus Nachtrag 2 nach meiner vorläufigen Einschätzung nicht in voller Höhe zu Lasten der Masse geht.

Die übrigen Teilbeträge (Betriebskostennachzahlung 6.140,00 EUR und Nutzungsentschädigung 43.200,00 EUR) werden zur Tabelle festgestellt.

Ich bitte um Mitteilung, ob der Widerspruch akzeptiert oder gerichtlich geklärt werden soll.

Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin, Berlin, 15.07.2026

Flexhof Berlin GmbH i.L. | Insolvenzverwalterin Dr. Sabine Threin | Az. AG Charlottenburg 36g IN 892/26

Entwurf Feststellungsklage gemaess Paragraf 179 InsO

An das Amtsgericht Charlottenburg (Entwurf, noch nicht eingereicht).

Klaegerin: WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG. Beklagte: Dr. Sabine Threin als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoegen der Flexhof Berlin GmbH.

Antrag: Es wird festgestellt, dass der Klaegerin eine Forderung in Hoehe von 14.200,00 EUR als Insolvenzforderung im Rang des § 38 InsO zusteht.

Begrueendung (Entwurf): Die Rueckbauverpflichtung aus Nachtrag 2 zum Mietvertrag vom 10.01.2024 sei eine vertragliche Nebenpflicht, deren Nichterfuellung einen Schadensersatzanspruch nach § 280 Abs. 1 BGB begruende. Der Anspruch sei in voller Hoehe des Sachverstaendigengutachtens berechtigt.

Dieser Entwurf ist noch nicht final abgestimmt und dient der Vorbereitung des Prüfungstermins.

RA Dr. Volker Ehmke, Entwurf vom 22.07.2026

Massekalkulation und vorläufige Quotenberechnung

Masseaktiva

Verwertung Bueroausstattung und IT: 18.400,00 EUR. Ueberschuss Kautionsverrechnung: 860,00 EUR. Forderungseinzug offene Kundenrechnungen: 24.600,00 EUR. Bankguthaben zum Eroeffnungsstichtag: 4.120,00 EUR. Summe Masseaktiva: 47.980,00 EUR.

Massekosten und Masseverbindlichkeiten

Verguetung Insolvenzverwalterin (vorlaeufig geschaetzt): 14.200,00 EUR. Gerichtskosten: 1.800,00 EUR. Sonstige Masseverbindlichkeiten: 2.400,00 EUR. Summe: 18.400,00 EUR.

Verteilungsmasse

Verbleibend fuer Insolvenzgläubiger: 29.580,00 EUR bei festgestellten Forderungen von insgesamt 231.130,80 EUR (ohne bestrittene Betraege), entsprechend einer vorlaeufigen Quote von rund 12,8 %.

Dr. Sabine Threin, Insolvenzverwalterin, Zwischenstand 20.07.2026

Aktenvermerk - Pruefung Aufrechnung gemaess Paragraf 94 ff. InsO

Verfasserin: Dr. Sabine Threin.

Zu pruefen ist, ob die Berliner Sparkasse berechtigt war, am 31.05.2026 eine Kontokorrentverrechnung in Hoehe von 8.900,00 EUR zulasten des Geschaeftskontos der Flexhof Berlin GmbH vorzunehmen, nachdem der Insolvenzantrag am 02.06.2026 gestellt wurde.

Die Verrechnung erfolgte vor Antragstellung, sodass § 96 Abs. 1 Nr. 1 InsO (Aufrechnungsverbot nach Verfahrenseroeffnung) nicht unmittelbar einschlaegig erscheint. Zu pruefen bleibt, ob die Bank zum Zeitpunkt der Verrechnung bereits Kenntnis von einem Insolvenzantrag oder der Zahlungsunfaehigkeit hatte, was eine Anfechtung der Rechtshandlung nach §§ 129 ff. InsO in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO ermoeeglichen wuerde.

Dieser Vermerk fasst nur den Pruefungsstand zusammen; eine Entscheidung ueber das weitere Vorgehen steht noch aus.

Interner Aktenvermerk, 14.07.2026

Schriftwechsel Insolvenzverwalterin - Vermieterin (Zusammenstellung)

Schreiben vom 05.06.2026 (Verwalterin an Vermieterin)

Mitteilung ueber die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens und Aufforderung zur Forderungsanmeldung binnen der gesetzlichen Frist.

Schreiben vom 20.06.2026 (Vermieterin an Verwalterin)

Ankuendigung der Forderungsanmeldung sowie Bitte um zeitnahe Terminvereinbarung zur Ruecknahme der Mietflaeche.

Schreiben vom 02.07.2026 (Verwalterin an Vermieterin)

Bestaetigung des Rueckgabetermins am 11.06.2026 (bereits erfolgt) und Ankuendigung, dass die Instandsetzungsforderung noch geprueft werde.

Schreiben vom 16.07.2026 (Vermieterin an Verwalterin)

Nachfrage zum Stand der Pruefung und Hinweis auf drohende Verzugszinsen.

Zusammenstellung Kanzleiakte, Stand 20.07.2026

Musterrückgabeprotokoll Nachbarobjekt (Vergleichsobjekt)

Zum Vergleich der üblichen Abnutzung wird das Rückgabeprotokoll eines vergleichbaren Nachbarobjekts (Kantstrasse 92, ebenfalls Coworking-Nutzung, Rückgabe 14.02.2026, anderer Mieter) beigelegt.

Zustand bei Rückgabe nach 6 Jahren Mietdauer: Bodenbelag mit üblichem Abrieb, keine Fehlstellen. Trennwandsystem: keine Beschädigungen. Keine baulichen Veränderungen, keine offenen Rückbaupflichten.

Dieses Vergleichsobjekt dient der Einordnung, welcher Instandsetzungsbedarf über die normale Abnutzung hinausgeht und welcher nicht.

Hausverwaltung WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG, 14.02.2026

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Flexhof Berlin GmbH

Schuldnerin	Flexhof Berlin GmbH, Kantstraße 88–90, 10627 Berlin
Insolvenzverwalterin	Rechtsanwältin Dr. Sabine Threin, Berlin
Eröffnung	2. Juni 2026, 10:00 Uhr
Prüfungstermin	20. Juli 2026, 09:30 Uhr, Saal 218
Auszug erstellt	6. Juli 2026, 14:22 Uhr durch Geschäftsstelle

1. Angemeldete Forderungen · laufende Nummern 1 bis 8

Nr.	Gläubiger	Grund	Betrag	Anmeldung	Prüfstand
1	Finanzamt Charlottenburg	Lohn- und Umsatzsteuer 2025/2026	48620,80 EUR	9. Juni 2026	Angemeldet; Unterlagen vollständig
2	Berliner Sparkasse	Kontokorrent und Avalprovision	38900,00 EUR	10. Juni 2026	Sicherheitenverzeichnis nachgereicht
3	WVB Grundbesitz Charlottenburg GmbH & Co. KG	Betriebskosten, Nutzungsentschädigung, Rückbau	63540,00 EUR	18. Juni 2026	Positionen getrennt zu prüfen
4	NetGrid IT Services GmbH	Managed Services März bis Mai 2026	18940,00 EUR	15. Juni 2026	Zwei Gutschriften noch nicht zugeordnet
5	Möbelwerk Havelland GmbH	Leasingraten und Rückgabekosten	21760,00 EUR	17. Juni 2026	Eigentumsunterlagen angefordert
6	Mila Hartung	Vergütung und Urlaubsabgeltung	9340,00 EUR	22. Juni 2026	Abgleich mit Insolvenzgeldzeitraum
7	Deposit Coworking Spreebogen UG	Rückzahlung Sicherheitsleistung	8400,00 EUR	25. Juni 2026	Treuhandabrede nicht vorgelegt
8	Stadtwerke Berlin Mitte	Strom- und Wärmelieferung	6210,00 EUR	30. Juni 2026	Leistungszeiträume aufgeteilt

2. Aufgliederung laufende Nummer 3 · Vermieterin

Teilposition	Bezeichnung	Betrag	Beleg	Vermerk der Verwalterin
3.1	Betriebskostennachzahlung 2024	6140,00 EUR	Abrechnung 15. August 2025	Fälligkeit und Zahlungseingänge abgleichen
3.2	Nutzungsentschädigung Mai 2026	21600,00 EUR	Mietkonto und Kündigung	Zeitraum vor Eröffnung gesondert einordnen
3.3	Nutzungsentschädigung Juni 2026	21600,00 EUR	Mietkonto und Rückgabeprotokoll	Zeitraum bis Rückgabe und Verfahrensbezug prüfen
3.4	Rückbau und Instandsetzung	14200,00 EUR	Gutachten Rausch vom 5. Juli 2026	Ursache, Abnutzung und Vertragsnachträge streitig

3. Sicherheiten- und Widerspruchsvermerke

Zur laufenden Nummer 3 ist ein verpfändetes Kautionskonto bei der Berliner Sparkasse mit einem zuletzt mitgeteilten Guthaben von 64400,00 EUR vermerkt. Die Bank hat eine zeitweise fehlerhafte Kontozuordnung angezeigt. Verwertung, Zuordnung und etwaige Überschüsse sind im Prüfungstermin nicht als geklärt vorausgesetzt.

Der Auszug gibt den Bearbeitungsstand der Geschäftsstelle wieder. Feststellung, Bestreiten und rechtliche Einordnung erfolgen erst im vorgesehenen Verfahren und sind anhand der einzelnen Teilpositionen zu protokollieren.

4. Geschäftsstelle

Bearbeitung	Kontakt	Aktenhinweis
Justizbeschäftigte Karin Mewes	Telefon 030 90177 4621	Schriftstücke unter 36g IN 892/26 einreichen
Rechtspfleger Daniel Korth	Sprechzeiten Dienstag und Donnerstag	Terminsbezogene Eingaben über die Geschäftsstelle

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kostenvoranschlag_elektrotechnik_bruns_original.pdf

pdfs/kostenvoranschlag_elektrotechnik_bruns_original.pdf

Elektrotechnik Bruns GmbH

Berlin-Wedding

Angebot Nr. EB-2026-4471 vom 20.06.2026

Austausch von 6 defekten Deckenleuchten LED-Panel 60x60, inkl. Montage und Entsorgung
Altleuchten. Nettosumme: 1.368,00 EUR zzgl. 19% USt. Gesamtsumme: 1.627,92 EUR.